

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5103655-88.2024.4.02.5101/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5101384-09.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL LUIZ CLAUDIO FLORES DA CUNHA

RECORRENTE: ERNANI FRANCA MAGALHAES

ADVOGADO(A): MARIA CECILIA LESSA DA ROCHA (DPU)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. PREVIDENCIÁRIO. RETIFICAÇÃO DE DADO CADASTRAL DE TITULAR DE APOSENTADORIA POR IDADE, RELATIVAMENTE AO NOME CORRETO DE SUA MÃE E CONSEQUENTE LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS DESDE JULHO DE 2024, PRIMEIRA COMPETÊNCIA DO BENEFÍCIO. RETIFICAÇÃO PROMOVIDA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO, EM ATENDIMENTO A PEDIDO FORMULADO PELO ORA RECORRENTE E À ORDEM JUDICIAL EMANADA DO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DECLARADO PREJUDICADO O EXAME DE SEU MÉRITO.

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso de medida cautelar e declarar prejudicado o exame de seu mérito por perda integral superveniente de seu objeto, em razão de atendimento administrativo à demanda administrativa e ordem judicial no processo originário. Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios nesta espécie recursal. Certificado o decurso de prazo recursal em face do presente julgamento, dê-se baixa no registro da distribuição e arquivem-se eletronicamente estes autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5103655-88.2024.4.02.5101

510015590166 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5103655-88.2024.4.02.5101/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5101384-09.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL LUIZ CLAUDIO FLORES DA CUNHA

RECORRENTE: ERNANI FRANCA MAGALHAES

ADVOGADO(A): MARIA CECILIA LESSA DA ROCHA (DPU)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto tempestivamente em face de decisão do Juízo de origem (ev. 3 do processo originário) que negou ao recorrente a ordem de retificação de seus dados cadastrais relativos à grafia do nome de sua mãe, erro que vinha impedindo o pagamento do seu benefício, concedido a contar de 07/2024 e ainda sem pagamentos mensais efetivos, assim como a ordem de liberação destes valores.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ativo foi indeferido, ante a sua natureza satisfativa, mas foi dado prazo de 48 horas para eventual composição (ev. 3).

O recorrido não se manifestou na oportunidade que lhe foi conferida, mas depois se verificou que já teria atendido em dia imediatamente anterior ao ajuizamento a pretensão retificadora (ev. 10.2, p. 11, do processo originário).

Em nova manifestação do recorrente, mas no processo originário, viu-se que não havia cumprimento efetivo da pretensão retificadora em todos os sistemas internos, mantido o impedimento ao pagamento da prestação mensal do benefício, em 12/2024.

Já no começo de 02/2025, a CEAB-DJ SRIII, ELAB/Niterói, informou que todos os sistemas estavam, enfim, atualizados e os pagamentos disponíveis ao recorrente na instituição bancária e agência cadastrados (ev. 11).

VOTO

Conheço do recurso de medida cautelar.

Como visto em resposta da CEAB-DJ SRIII, ELAB/Niterói, em 06/02/2025 (ev. 11), a pretensão original estaria plenamente satisfeita pelas providências tomadas, enfim, em âmbito judicial e administrativo, com a retificação do nome da mãe do recorrente em todos os sistemas que se comunicam com o RGPS, e o impedimento ao pagamento das prestações mensais de sua aposentadoria não mais subsistiriam, motivo pelo qual tenho por insubsistente o objeto deste recurso.

Ante o exposto, **voto por conhecer do recurso de medida cautelar e declarar prejudicado o exame de seu mérito por perda integral superveniente de seu objeto, em razão de atendimento administrativo à demanda administrativa e ordem judicial no processo originário.** Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios nesta espécie recursal. Certificado o decurso de prazo recursal em face do presente julgamento, dê-se baixa no registro da distribuição e arquivem-se eletronicamente estes autos.

5103655-88.2024.4.02.5101

510015589695 .V3